



COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DETERMINAZIONE
SETTORE IV

SERVIZI AMBIENTALI

N. Registro Generale 65 del 24-01-2025

OGGETTO: Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 secco residuo prodotti dal Comune di Frascati, per un importo complessivo di euro 872.727,27 oltre iva 10 per cento, dalla data di affidamento fino ad esaurimento importo a base d'asta, presumibilmente per un anno. Determina a contrarre.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07-02-2022 avente ad oggetto: *“Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Frascati (artt. 244 e segg. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)”*;
- la Deliberazione n. 55 del 10-12-2024 ad oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025 - 2027. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”*;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale in data 23-12-2024 ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 - 2027 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), con deliberazione immediatamente eseguibile ed attualmente in corso di pubblicazione;

Premesso:

- Che è necessario individuare l'impianto cui conferire per una annualità con decorrenza da maggio 2025 i rifiuti urbani EER 20.03.01 *“rifiuti urbani non differenziati”* prodotti dal Comune di Frascati;
- Che nell'anno 2024, tali rifiuti sono stati conferiti alla Porcarelli Gino & Co. S.r.l. con impianto autorizzato in via di Rocca Cencia, 273 – 00132 ROMA (RM) giusta determinazione n. 103 del 01.02.2024 con scadenza 31 gennaio 2025;
- Che ai sensi dell'art. 182-bis del d.lgs. n. 152/2006, *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi,tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”;

- Che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Lazio è stato approvato con D.C.R. n. 4 del 05.08.2020;

Riscontrato che con D.G.R. n. 448 del 11/06/2022 la Regione Lazio disponeva, tra l'altro, che: *“è fatto obbligo ai comuni ovvero dagli operatori economici incaricati del servizio di gestione di igiene urbana, di conferire i propri rifiuti indifferenziati (residuali dalla raccolta differenziata) ad impianti di trattamento e smaltimento nel proprio ATO di appartenenza nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 11.1 del Piano di gestione rifiuti e del disposto 182-bis del D.lgs. 152/2006. In caso di mancanza di capacità di trattamento del rifiuto nell'ATO di appartenenza il Comune, ovvero l'operatore economico incaricato del servizio di gestione di igiene urbana, è tenuto a comunicare alla Direzione regionale Ciclo dei Rifiuti l'esigenza di conferire i propri rifiuti in un impianto di trattamento fuori dall'ATO motivandone le ragioni, ai fini del governo e controllo dei flussi dei rifiuti tra ATO differenti.”;*

Il paragrafo 11.1 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio detta precise disposizioni per gli ambiti territoriali ottimali (ATO) in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti e delimita gli ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006, individuando 5 ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province;

- Che la tariffa di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani EER 20.03.01 viene stabilita dalla Regione Lazio con apposita metodologia di calcolo ed approvata con determinazione dirigenziale, in esecuzione alla legge regionale n. 27/98 art. 29 comma 2 ed al Decreto del Commissario Delegato n. 15 del 11/03/2005 e s.m.i.;

- Che per le motivazioni sopra esposte, la determinazione dell'impianto cui conferire i rifiuti urbani EER 20.03.01 deve essere effettuata sulla base della miglior tariffa di conferimento applicata all'interno dell'ATO di appartenenza ed in caso di carenza impiantistica, utilizzando impianti presenti in altri ATO;

Che per l'effetto, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in quanto trattasi di fattispecie riconducibile all'art.76 c. 2 lett. b) num.2) del D.lgs. n.36/2023, assumendo quale criterio di selezione quello del minore prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n.36/2023, in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate;

- Che a seguito della richiesta, alla Regione Lazio, registrata al prot. n. 1086 del 9.1.2025, di indicazione degli impianti di trattamento autorizzati, l'Area Rifiuti della Regione Lazio ha comunicato (con nota prot. n. 2608 del 16.01.2025) l'elenco degli impianti regionali autorizzati a ricevere il rifiuto EER 20.03.01, operativi nell'ATO di appartenenza di questo Comune e quindi della Città Metropolitana di Roma Capitale sono i seguenti:

1. Ecosystem S.p.A. con impianto in Pomezia (RM) via della Solforata km 10,750;
2. Porcarelli Gino & Co. S.r.l. con impianto in Roma via di Rocca Cencia n.273;
3. E. Giovi S.r.l., con impianto in Roma Loc. Malagrotta;

- Che, sulla base dei dati storici recenti di produzione dei rifiuti EER 20.03.01 si stima il seguente quadro economico:

QUANTITA ANNUA STIMATA RIFIUTO DA TRATTARE EER 20.03.01:

tonnellate annue 3408,00 (tonnellate mensili medie 284)

DURATA DELL'APPALTO:

1 anno o più fino ad esaurimento importo a base di gara

TARIFFA DI CONFERIMENTO STIMATA:

182,50 €/t oltre benefit ambientali 0,0073 = 189,80 €/t

VALORE STIMATO DELL'APPALTO:

Stima costi per conferimento rifiuto:

€ 636.876,36 (costo mensile € 53.073,03)

Stima costi per aggiornamento tariffa conferimento da Gennaio 2025 a Gennaio. 2026

€ 19.106,29

Stima costi proroga tecnica appalto (circa 48 giorni):

€ 85.548,09

Importo per modifiche quantitative rifiuti (20%):

€ 131.196,53

Valore stimato dell'appalto (A): € 872.727,27 oltre IVA 10%

di cui costi della manodopera: 214.052,18 €

Visto lo schema di contratto regolante il servizio predisposto dall'Ufficio e lo schema di lettera di invito;

Dato atto che è necessario assumere impegno di spesa sul Cap. 58001 dell'esercizio finanziario 2025 e 2026;

Dato altresì atto che il Servizio è finanziato in entrata dalla TARI, ai sensi dell'art.1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, le cui previsioni economiche verranno inserite nel Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.8 del D.P.R. n.158/99, nelle annualità di competenza;

Visto il DUP e il piano biennale degli acquisti approvato con la deliberazione di G.C. 147 del 27.11.2024 che prevede l'affidamento diretto per il conferimento dei rifiuti urbani EER 20.03.01 "rifiuti urbani non differenziati" prodotti dal Comune di Frascati con valore stimato dell'appalto: **€ 872.727,27 oltre IVA 10% per un totale di € 960.000,00;**

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 07.11.2022 con cui il Comune di Frascati ha aderito alla SUA (Stazione Unica Appaltante) della Città Metropolitana di Roma;

Ritenuto di avvalersi della collaborazione della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale per la procedura di gara;

Viste la nota inviata alla Città Metropolitana di Roma Capitale e registrata al protocollo n.1301 del 10.01.2025 relativa all'avvio della procedura negoziata;

Ritenuto di assumere l'impegno di spesa che segue a favore della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale per un totale di **€ 2.431,81** così ripartiti:

- **€ 2.181,81** per oneri funzionamento SUA, secondo le aliquote da convenzione;

- **€ 250,00** per rimborso contributo Anac che viene anticipato dalla SUA;

Visto l'art. 32, comma 2, del d.lgs.50-2016 e s.m.i.;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le vigenti Linee guida emesse dall'A.N.A.C.

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

Relativamente al servizio in oggetto, per le motivazioni specificate in premessa:

1_Indire la procedura di affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara -fattispecie riconducibile all'art.76 c.2 lett. b) num.2) del D.lgs. n.36/2023-, assumendo quale criterio di selezione quello del minore prezzo, art. 108 del D.lgs. n.36/2023, per l'appalto del *"servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 "secco residuo" prodotti dal comune di Frascati, per una annualità a decorrere dalla data di affidamento presumibilmente dal mese di maggio 2025 e comunque fino ad esaurimento importo a base di gara"*, da attuarsi in conformità allo schema di contratto allegato, che si approva unitamente alla lettera di invito;

2_Approvare, sulla base dei dati storici recenti di produzione dei rifiuti EER 20.03.01 la seguente stima dei quantitativi e il seguente quadro economico:

QUANTITA ANNUA STIMATA RIFIUTO DA TRATTARE EER 20.03.01:

tonnellate annue 3408 (tonnellate mensili medie 284)

DURATA DELL'APPALTO:

1 anno o più fino ad esaurimento importo a base di gara

TARIFFA DI CONFERIMENTO STIMATA:

182,50 €/t oltre benefit ambientali 0,0073 = 189,80 €/t

VALORE STIMATO DELL'APPALTO:

Stima costi per conferimento rifiuto:

€ 636.876,36 (costo mensile € 53.073,03)

Stima costi per aggiornamento tariffa conferimento da Gennaio 2025 a Gennaio. 2026

€ 19.106,29

Stima costi proroga tecnica appalto (circa 48 giorni):

€ 85.548,09

Importo per modifiche quantitative rifiuti (20%):

€ 131.196,53

Valore stimato dell'appalto (A): € 872.727,27 oltre IVA 10% per un totale € 960.000,00

di cui costi della manodopera: 214.052,18 €

3_Dare atto che la S.U.A. Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale (come da convenzione assunta con delibera di C.C. n. 75 del 07.11.2022) provvederà ad acquisire il C.I.G. e avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara -fattispecie riconducibile all'art. 76 c.2 lett. b), num.2), del D.lgs. n.36/2023-, assumendo quale criterio di selezione quello del minore prezzo, art. 108 del D.lgs. n.36/2023, in conformità alla *"Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale"* con invito alle Imprese che gestiscono gli impianti regionali autorizzati a ricevere il rifiuto EER 20.03.01, operativi nell'ATO di appartenenza di questo Comune e quindi della Città Metropolitana di Roma Capitale che sono i seguenti:

1. Ecosystem S.p.A. con impianto in Pomezia (RM) via della Solforata km 10,750;

2. Porcarelli Gino & Co. S.r.l. con impianto in Roma via di Rocca Cencia n.273;

3. E. Giovi S.r.l., con impianto in Roma Loc. Malagrotta;

4_di prenotare, a favore dell'aggiudicatario, per il periodo 1 maggio 2025 – 30 aprile 2026 la somma complessiva **di € 960.000,00** sul cap. 58001 -1.03.02.15.005 - " SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN DISCARICA " del bilancio del corrente esercizio finanziario come di seguito descritto:

capitolo	58001	Descrizione	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN DISCARICA
Piano dei conti	1.03.02.15.005		
Siope	1332	CIG: sarà fornito successivamente dalla SUA	
CREDITORE	Da definirsi a seguito di gara		
C. F.			
Importo	€ 960.000,00		
CAUSALE	Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati EER 20.03.01 “secco residuo” prodotti dal comune di Frascati, dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026-		

5_ di imputare la prenotazione di cui al punto precedente per € 960.000,00 a favore dell'aggiudicatario, in relazione all'esigibilità, come segue:

Esercizio	Capitolo	Creditore	Importo	Scadenza
2025	58001	Da individuare	€ 640.000,00	31/12/2025
2026	58001	Da individuare	€ 320.000,00	31/12/2026

6_ di impegnare, sul cap. 58001– 1.03.02.15.005- " SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN DISCARICA" del bilancio del corrente esercizio finanziario, a favore della S.U.A./S.A. della Città Metropolitana Di Roma Capitale (delibera di C.C. n. 75 del 07.11.2022) per l'espletamento della procedura di gare la somma complessiva di per un totale di **€ 2.431,81** così ripartiti: **€ 2.181,81** per oneri funzionamento SUA, secondo le aliquote da convenzione ed **€ 250,00** per rimborso contributo Anac che viene anticipato dalla SUA, come di seguito descritto:

capitolo	58001	Descrizione	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI IN DISCARICA
Piano dei conti	1.03.02.15.005		
CREDITORE	S.U.A./S.A. della Città Metropolitana Di Roma Capitale		
C. F.	8400210058		
Importo:	€ 2.431,81		
CAUSALE	Funzioni tecniche ai sensi dell’art. 10, comma 2 della convenzione con la Città Metropolitana Di Roma Capitale (delibera di C.C. n. 75 del 07.11.2022)		

- 1. di imputare l'impegno** di cui al punto precedente per € 2.431,81 a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Creditore	Importo	Scadenza
2025	58001	Città Metropolitana di Roma Capitale	€ 2.431,81	31/12/2025

- 2. di dare atto che** la spesa in oggetto è relativa ad attività improcrastinabili e dalla cui mancata effettuazione possono conseguire danni gravi e certi per l'Ente;
- 3. di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica

del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto:

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. Di stabilire che RUP della gara è la Dott. Dario DI MATTIA ed il CIG sarà successivamente comunicato dalla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Il Responsabile del procedimento
Dario Di Mattia

Il Dirigente
Rita Fabi

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate